

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3061/2531

นาย เกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรืองเดชา
นาย ประดิษฐ์ ดัน สุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 179

ป.วิ.พ. มาตรา 40

ในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก โจทก์ยื่นคำร้องเลื่อนคดีโดยอ้างว่าตัวโจทก์ไป
ธุรกิจต่างจังหวัดกลับไม่ทัน แม้โจทก์มีผู้รับมอบอำนาจที่สามารถนำมาเบิกความได้
แต่ไม่นำมาก็ไม่พอถือเป็นเหตุว่าโจทก์ประวิงคดี เพราะโจทก์อาจประสงค์จะสืบตัว
โจทก์เป็นพยานก่อนก็ได้ เมื่อจำเลยคัดค้านศาลชั้นต้นควรจะได้สวนคำร้องโจทก์
ก่อน การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีโดยมิได้ไต่สวนข้อเท็จจริงตามคำร้อง
ก่อนจึงไม่ชอบ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วสั่งว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ในวันนัดพร้อมนัดแรกตัวโจทก์มาศาล จำเลยได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนการพิจารณา โดยอ้างว่า ตัวจำเลยป่วย ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 19 พฤศจิกายน 2529 คู่ความทุกฝ่ายทราบวันนัด ครั้นถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ดังกล่าว โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนการพิจารณา โดยอ้างว่าตัวโจทก์ไปทำธุรกิจที่จังหวัด เชียงใหม่ ไม่สามารถกลับได้ทัน จำเลยคัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า พิเคราะห์ข้ออ้าง ของโจทก์ไม่อาจรับฟังได้ เมื่อโจทก์ไม่มีพยานมาศาลและสำเนาบัญชีกระแสรายวัน ของจำเลยโจทก์ยังไม่ได้ขอเรียกมา จึงให้ถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบจำเลยไม่สืบ พยาน นัดฟังคำพิพากษา

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างว่าจำเลยกระทำผิด และโจทก์ ไม่มีพยานมาสืบ คดีของโจทก์จึงยังไม่มีเหตุผลพอเชื่อว่าจำเลยได้กระทำผิด พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการพิจารณา พิพากษาใหม่

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า แม้ตัวโจทก์ติดธุระไม่มาศาล แต่ยังมีผู้รับ มอบอำนาจโจทก์ที่สามารถนำมาเบิกความได้ แต่โจทก์ไม่นำมาจึงเท่ากับว่าโจทก์ ประวิงคดีนั้นเห็นว่าโจทก์เพิ่งขอเลื่อนคดีเป็นครั้งแรก แม้โจทก์จะมีผู้รับมอบอำนาจ แต่โจทก์ประสงค์จะสืบตัวโจทก์เป็นพยานก่อนก็ย่อมทำได้ จะถือเป็นเหตุว่าโจทก์ ประวิงคดียังไม่ถนัด เมื่อจำเลยคัดค้าน ศาลชั้นต้นน่าจะไต่สวนคำร้องโจทก์ก่อนการ

ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีโดยมิได้ไต่สวนข้อเท็จจริงตามคำร้องก่อนจึงไม่
ชอบ กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาจำเลยข้ออื่น ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>